

1521660-73.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... anoto que as diversas guias de tráfico e certificados de registro apresentados (e descritos um por um pelo representante do Ministério Público nos memoriais) não legitimam a apreensão de, repito, 14 armas de fogo, 28.729 munições (cartuchos completos ou seus componentes), 27 carregadores de munição, diversos acessórios e inúmeras ferramentas destinadas à fabricação de munições, tais ...

limites autorizados por lei e demonstram o caráter ilícito da conduta perpetrada pelo acusado, conduta esta que envolveu a apreensão de quantidade expressiva de insumos, acessórios e munições de calibres outros que não aqueles provenientes das armas que ele tinha registro.

Ora, o fato de o réu ser CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) não exclui o fato de que ele, em paralelo, era responsável pela fabricação e comercialização clandestina de armamentos e munições.

Neste ponto, anoto que as diversas guias de tráfico e certificados de registro apresentados (e descritos um por um pelo representante do Ministério Público nos memoriais) não legitimam a apreensão de, repito, 14 armas de fogo, 28.729 munições (cartuchos completos ou seus componentes), 27 carregadores de munição, diversos acessórios e inúmeras ferramentas destinadas à fabricação de munições, tais como 21 quilos de pólvora, 600 quilos de chumbo, moldes para criação de projéteis, maquinário para recarga de munição, equipamento para medir velocidade de projétil, balança de precisão, detector de metal, martelos para desmonte de munição, prensas, bancadas, morsa, lixadeira, paquímetro digital (medição de objetos pequenos), espoletas